

Proteção de dados pessoais

PG-19

[illegible]

REV	DATA	APROVAÇÃO	
2	09/02/2026	CEO	

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços Ltda e Interjato Telecomunicações Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das organizações.

1. OBJETIVO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE	3
4. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTE PROCEDIMENTO	4
5. DIRETRIZES GERAIS	4
6. PRINCÍPIOS	4
7. IDENTIFICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS	5
8. HIPÓTESES PARA COLETA DE DADOS	6
9. QUANTITATIVOS	6
10. INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS	6
11. DIRETRIZES ESPECÍFICAS	6
11.1 <i>Cookies</i>	6
11.2 Envolvimento de fornecedores e terceiros	7
12. RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS	7
13. REGULAMENTAÇÕES SETORIAIS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS	8
14. REFERÊNCIAS	8
15. ANEXOS	8
Anexo 1 – Verificações em contratos	9

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes e controles aplicáveis para a proteção de dados pessoais no âmbito das operações da Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. e Interjato Telecom Ltda.

2. DEFINIÇÕES

- **ANPD:** Autoridade Nacional de Proteção de dados
- **CIS:** Comunicação de Incidente de Segurança
- ***Cookies*:** arquivos instalados no dispositivo de um usuário que permitem a coleta de determinadas informações, inclusive de dados pessoais em algumas situações, visando ao atendimento de finalidades diversas
- **CSI:** Comitê de Segurança da Informação
- **Dado pessoal (DP):** informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- **Dado pessoal sensível:** dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso,

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural

- **Encarregado de Dados Pessoais (DPO):** pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD
- **LGPD:** Lei Geral de Proteção de dados (Lei Nº 13709, de 14/08/2018).
- **RIPD:** Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais
- **SI:** Segurança da Informação
- **SGSI:** Sistema de Gestão de Segurança da Informação
- **Tratamento de dados pessoais:** toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
- **Titulares dos dados:** pessoas naturais a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento

3. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE

Ação	Responsabilidade	Autoridade
Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;	Encarregado de dados pessoais	
Receber comunicações da ANPD e adotar providências;		
Orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais;		
Elaborar o RIPD		
Cumprir as regras descritas nos controles de SI aplicáveis aos dados pessoais	Todos os envolvidos com tratamento de dados pessoais	
Monitoramento sobre o número de titulares cujos dados são tratados por sua organização	Encarregado de dados pessoais	
Realização do inventário de Dados Pessoais	Gestores dos processos envolvidos no tratamento de dados pessoais	
Elaboração ou revisão de contratos	Assessoria Jurídica	

4. CONTROLES ASSOCIADOS A ESTE PROCEDIMENTO¹

- 5.34 - Privacidade e proteção de DP

¹ Dada à abrangência do tema, diversos outros controles de proteção do Anexo A da ISO/IEC 27001 também estão associados no âmbito do SGSI

5. DIRETRIZES GERAIS

- Este procedimento é aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob controle da Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. e Interjato Telecom Ltda., independentemente do modo como se realizou sua coleta
- Os dados pessoais coletados e tratados pela Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. e Interjato Telecom Ltda. estão sujeitos aos demais controles de proteção aplicáveis no âmbito do SGSI
- Os riscos relacionados aos dados pessoais tratados devem ser identificados conforme as regras definidas no PG-07 (Gestão de riscos) e, caso motivados por uma mudança, conforme o PG-08 (Gestão de Mudanças)
- O tratamento de eventuais incidentes relacionados a dados pessoais, inclusive a decisão sobre comunicação à ANPD está previsto no PG-15 (Gestão de incidentes da segurança da informação)
- Convém que os DP não sejam retidos por um tempo maior do que é necessário para os propósitos para os quais os DP são tratados.

6. PRINCÍPIOS

Os princípios associados às atividades de tratamento de dados pessoais, conforme Art. 6º da Lei 13709, são:

- **Finalidade** - Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades
- **Adequação** - Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento
- **Necessidade** - Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados
- **Livre acesso** - Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais
- **Qualidade dos dados** - Garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento
- **Transparência** - Garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial
- **Segurança** - Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão
- **Prevenção** - Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais
- **Não discriminação** - Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos

- **Responsabilização e prestação de contas** - Demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

7. IDENTIFICAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- Informações podem ser consideradas DP pelo menos nos seguintes casos:
 - se elas contêm ou estão associadas a um identificador que se refere a uma pessoa natural (por exemplo, ao número do CPF);
 - se elas contêm ou estão associadas a um identificador que pode ser relacionado a uma pessoa natural (por exemplo, uma conta bancária);
 - se elas contêm ou estão associadas a um identificador que pode ser utilizado para estabelecer uma comunicação com uma pessoa natural identificada (por exemplo, uma localização geográfica precisa, um número de telefone);
 - se elas contêm uma referência que liga os dados a qualquer dos identificadores acima.

As informações também serão consideradas DP se contiverem ou estiverem associadas a uma característica que distingue uma pessoa natural de outras pessoas naturais (por exemplo, dados biométricos).

Como esclarecimento adicional, seguem alguns exemplos de atributos que podem ser considerados DP:

- Conta bancária ou número de cartão de crédito
- Identificador biométrico
- Número do cliente
- Data de nascimento
- Salários
- Endereço residencial
- Endereço IP
- Localização fornecida por sistemas de telecomunicação
- Endereço de e-mail pessoal
- Número de identificação pessoal (PIN) ou senha
- Número do telefone pessoal
- Fotografia ou vídeo identificado a uma pessoa natural
- Origem étnica ou racial
- Crenças religiosas ou filosóficas
- Orientação sexual
- Filiação sindical

8. HIPÓTESES PARA COLETA DE DADOS

O início de um tratamento de dados pessoais é a coleta destes dados. O Art. 7º da LGPD define as hipóteses que permitem o tratamento de DP. Para a Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. e Interjato Telecom Ltda., as hipóteses que podem ser aplicáveis são:

- Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular
- Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador
- Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados
- Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral
- Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro
- Para a proteção do crédito.

9. QUANTITATIVOS

Deverá ser realizado, no mínimo anualmente, o levantamento sobre o número de titulares cujos dados são tratados, com a finalidade de utilizar essa informação para avaliar o impacto de um incidente de segurança da informação associado aos dados pessoais (Ver PG-15) e para eventuais comunicações à ANPD, caso necessário.

O levantamento deverá ser realizado contabilizando titulares de dados internos (Colaboradores) e externos (prestadores de serviços, visitantes, base de clientes, Potenciais Clientes (Leads), etc.). Para tanto, deverá ser utilizado o eSocial para quantitativo de funcionários, o Voalle para clientes e o Bitrix para leads (potenciais clientes).

10. INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS

A relação dos dados pessoais tratados em cada processo deverá ser realizada por meio de mapeamento de dados pessoais (ver Quadro de Controle de Registros e dados pessoais previsto no PG-01). A atualização deste inventário deverá ser feita, no mínimo, anualmente.

11. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

11.1 Cookies

A utilização de *cookies* pode gerar impactos negativos sobre os direitos e a privacidade de titulares de dados pessoais. Desta forma, os seguintes cuidados devem ser adotados:

- A coleta de dados pessoais mediante o uso de *cookies* deve ser limitada ao mínimo necessário para a realização de finalidades legítimas, explícitas e específicas
- A finalidade que justifica a utilização de determinada categoria de cookies (Ex.: *cookies* analíticos ou de desempenho, *cookies* de funcionalidade, *cookies* de publicidade etc.) deve ser específica e informada ao titular
- As páginas das empresas devem incluir possibilidade efetiva do Titular de DP:

- aceitar ou recusar a utilização de *cookies*, principalmente quando a coleta de informações for realizada por *cookies* não necessários²
- utilizar um mecanismo para o “gerenciamento de *cookies*”, por meio do qual seja possível, por exemplo, rever permissões anteriormente concedidas. Cookies ficam autorizados por até 24h.
- O período de retenção de cookies deve ser compatível com as finalidades do tratamento

11.2 Envolvimento de fornecedores e terceiros

Fornecedores e terceiros podem ser envolvidos no tratamento de dados pessoais sob controle da Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. e Interjato Telecom Ltda. em situações tais como:

- Empresas de software que acessam bancos de dados de aplicativos de gestão (Ex.: Voalle, Bitrix24, Sólides)
- Governo Federal (Ex.: eSocial)

A identificação dos fornecedores e terceiros envolvidos será feita no Quadro de Controle de Registros e dados pessoais (Ver PG-01).

Exceto nos casos em que o envolvimento de terceiros ocorrer por exigência legal, devem ser verificados quais controles os fornecedores e terceiros aplicam para salvaguardar os dados pessoais compartilhados. Uma lista mínima de verificações está apresentada no Anexo 1.

Caso a elaboração ou possibilidade de aditamento de contratos esteja sob responsabilidade da Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda. e Interjato Telecom Ltda. deverá ser assegurada a existência de cláusulas que atendam aos itens do Anexo 1.

12. RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O RIPD poderá ser exigido pela ANPD, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo ou em casos em que a Comunicação de Incidente de Segurança seja necessária (ver PG-15).

O RIPD deverá ser elaborado e mantido atualizado, no mínimo, anualmente.

13. REGULAMENTAÇÕES SETORIAIS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS

a) Resolução ANATEL N° 738, de 21/12/2020, com os seguintes destaques:

- Art. 65-H. As prestadoras devem zelar pelo sigilo das comunicações e pela confidencialidade dos dados dos usuários de seus serviços, inclusive registros de conexão, nos termos da legislação e regulamentação.
- Art. 65-I. As prestadoras devem reter a menor quantidade possível de dados de usuários, mantendo-os sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, excluindo-os tão logo atingida a finalidade de seu tratamento ou quando encerrado o prazo de guarda determinado por obrigação legal ou regulatória.

² Cookies não necessários são aqueles que estão relacionados com funcionalidades não essenciais dos serviços ou da página eletrônica, a exemplo da exibição de anúncios ou formação de perfis.

b) Resolução ANATEL N° 740, de 21/12/2020: O Art. 5º exige que “as pessoas naturais ou jurídicas envolvidas direta ou indiretamente na gestão ou no desenvolvimento das redes e serviços de telecomunicações devem atuar em Segurança Cibernética observando as seguintes diretrizes”:

- VII - respeitar e promover os direitos humanos e as garantias fundamentais, em especial a liberdade de expressão, a proteção de dados pessoais, a proteção da privacidade e o acesso à informação do usuário dos serviços de telecomunicações; e,
- VIII - incentivar a adoção de conceitos de *security by design* e *privacy by design* no desenvolvimento e aquisição de produtos e serviços no setor de telecomunicações.

14. REFERÊNCIAS

Lei N° 13.709, de 14/08/2018 (LGPD)

NBR ISO/IEC 27001 - Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos

NBR ISO/IEC 29134 - Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Avaliação de impacto de privacidade — Diretrizes

Resolução ANATEL N° 738, de 21/12/2020 - Altera o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações para incluir disposições sobre sigilo, prevenção à fraude e ações de apoio à segurança pública, e dá outras providências.

Resolução ANATEL N° 740, de 21/12/2020 - Aprova o Regulamento de Segurança Cibernética Aplicada ao Setor de Telecomunicações

15. ANEXOS

Anexo 1 – Verificações em contratos

Os seguintes temas e obrigações devem fazer parte dos contratos com fornecedores e terceiros, conforme descrito no item 11.2 deste procedimento:

- **Finalidade e Base Legal:** Ou seja, abordar os limites do tratamento de dados por parte do fornecedor, que deve utilizar os dados pessoais apenas para os fins específicos acordados no contrato e de acordo com uma base legal adequada, não podendo utilizar os dados para outros fins sem autorização.
- **Confidencialidade e Segurança:** Padrões e exigências mínimas quanto a medidas adequadas que o fornecedor deve implementar para garantir a segurança dos dados pessoais, protegendo-os contra acessos não autorizados, vazamentos e perdas.
- **Acesso Restrito:** Assegurar que o acesso aos dados pessoais deve ser restrito apenas a funcionários ou agentes do fornecedor que precisam de acesso para cumprir as obrigações contratuais.
- **Notificação de Violação de Dados:** O fornecedor deve notificar prontamente o contratante sobre qualquer violação de dados pessoais, permitindo que o contratante tome medidas adequadas para mitigar os riscos.

- **Transferência Internacional de Dados:** Se a transferência de dados pessoais ocorrer para fora do país, o fornecedor deve garantir que as transferências cumpram as exigências legais, como cláusulas contratuais padrão ou outros mecanismos de transferência adequados.
- **Exclusão e Retenção de Dados:** O fornecedor deve excluir ou devolver os dados pessoais ao contratante após o término do contrato, a menos que haja uma base legal para a retenção. O prazo de retenção deve ser definido e seguido.
- **Assistência ao Contratante:** O fornecedor deve fornecer assistência ao contratante para cumprir solicitações de direitos dos titulares de dados, como acesso, retificação e exclusão. Isso pode incluir colaborar na resposta a solicitações de titulares de dados.
- **Auditorias e Verificações:** O contratante deve ter o direito de auditar as práticas de proteção de dados do fornecedor, com acesso aos registros associados ao tratamento de dados pessoais envolvidos na relação contratual.
- **Subcontratação:** Se for permitido ao fornecedor utilizar subcontratados para processar os dados pessoais, o contratante deve ser informado e dar consentimento prévio (pode ser necessário especificar quais subcontratados o fornecedor pode envolver no processamento de dados pessoais). Os mesmos padrões de proteção de dados exigidos aos fornecedores devem ser aplicados aos subcontratados.
- **Responsabilidade e Indenização:** Como aplicável, o fornecedor deve se comprometer a assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou violações que resultem de ações inadequadas ou não conformes às obrigações de proteção de dados, podendo incluir cláusulas de indenização em caso de violações.